

TERMOS E CONDIÇÕES

DE

ACESSO E UTILIZAÇÃO DAS PLATAFORMAS MOB2IS

Os presentes termos e condições (“**Termos e Condições**”) regulam o acesso e a utilização ao website (<https://mob2is.pt/>), sistemas e aplicações móveis de mobilidade urbana (incluindo a “**Plataforma Outdoor**” e a “**Plataforma Indoor**”, conjuntamente “**Plataformas Mob2is**”), disponibilizados pela Verde & Silva, Lda. (“**Mob2is**”), com sede na Rua de Vales, n.º 303, 4910-503, Caminha e número de pessoa coletiva 517607026.

O utilizador (“**Utilizador**”, ou no plural “**Utilizadores**”) reconhece que ao aceder, descarregar e utilizar as Plataformas Mob2is, está a aceitar os presentes Termos e Condições. Caso não concorde com alguma das disposições aqui previstas, deve abster-se de utilizar as Plataformas Mob2is, proceder à sua desinstalação e cessar de imediato qualquer utilização das mesmas.

Os presentes Termos e Condições são ainda complementados pelas nossas [Política de Privacidade](#) e [Política de Cookies](#). É muito importante que leia estes documentos, pois contêm regras de utilização e informação adicional importante para os Utilizadores.

1. Descrição das Plataformas Mob2is

As Plataformas Mob2is permitem o planeamento das rotas e percursos acessíveis, em ambiente urbano (*outdoor*) ou no interior de edifícios (*indoor*), com o objetivo de promover a mobilidade inclusiva, bem como auxiliar entidades públicas e privadas na melhoria da acessibilidade dos seus espaços.

A Mob2is disponibiliza as seguintes soluções:

- 1.1. **Plataforma Outdoor**: consiste numa aplicação móvel (ou “app”) de navegação pedestre que sugere, em tempo real, **percursos adaptados ao perfil de mobilidade** do Utilizador (considerando limitações motoras, visuais, auditivas, cognitivas ou perturbações do espectro do autismo).

De acordo com o perfil de mobilidade e do destino pretendido será apresentado automaticamente um percurso recomendado no mapa da Plataforma Outdoor com indicações visuais e/ou sonoras.

1.2. Plataforma Indoor: consiste numa solução de mobilidade no interior de edifícios públicos ou privados aderentes, que integra:

- (i) Aplicação móvel, disponível ao público nos edifícios, de forma autónoma ou integrada na app Mob2iS, que recomenda percursos, em tempo real em função da arquitetura dos edifícios e do perfil de mobilidade do Utilizador (ex.: presença de escadas, largura dos corredores e portas, existência de elevadores, entre outros). O Utilizador poderá, assim, beneficiar das seguintes funcionalidades:
 - Detecção automática do edifício, ou mediante seleção manual;
 - Seleção do destino pretendido (dentro do edifício) através da “barra de pesquisa” ou de acordo com a lista predefinida;
 - Sistema de localização indoor com identificação, em tempo real, da posição do utilizador dentro do edifício e uso como ponto de partida no cálculo do percurso recomendado;
 - Apresentação do percurso recomendado com indicações visuais e/ou sonoras no mapa da app da plataforma indoor.
- (ii) *Backoffice*, destinado a entidades (públicas e privadas) subscritoras com perfil de “Administrador”, e que inclui as seguintes funcionalidades de:
 - Gestão do espaço (com recurso a mapas 2.5D, plantas, pontos de interesse e destinos);
 - Auxílio na melhoria da acessibilidade dos edifícios e no cumprimento das normas de acessibilidade e inclusão aplicáveis;
 - Mapeamento de zonas de maior fluxo e sinalização de pontos potencialmente problemáticos do edifício, e recolha de métricas de utilização;
 - Planeamento de intervenções a partir da análise dos dados e geração de relatório de acessibilidade.

Todas as informações introduzidas e atualizadas em *backoffice*, são refletidas automaticamente na aplicação móvel.

A Mob2iS reserva o direito de prever condições especiais para regular a utilização das funcionalidades disponibilizadas por entidades públicas ou privadas, nomeadamente as soluções de *backoffice*, atendendo a cada caso concreto.

2. Acesso às Plataformas Mob2is

O acesso às Plataformas Mob2is não implica quaisquer custos para o Utilizador, para lá dos custos dos serviços de telecomunicações contratados pelo Utilizador para acesso à Internet, os quais são alheios à Mob2iS.

O acesso e utilização de todas as funcionalidades das Plataformas Mob2is pressupõe a aceitação integral dos presentes Termos e Condições. A Mob2iS reserva o direito de, a qualquer momento, determinar que o acesso e utilização da Mob2iS depende também da criação de conta (“Conta”).

Para criar Conta, o Utilizador deverá seleccionar esta opção, e preencher o formulário de registo, inserindo obrigatoriamente os seguintes dados: (i) nome; (ii) e-mail; (iii) *password*; (iv) nacionalidade; (v) género; (vi) idade; e (vii) tipo de restrição de mobilidade.

O Utilizador deverá utilizar uma *password* única para proteger o seu acesso à Conta, que não deve corresponder a nenhuma *password* utilizada para acesso a *websites* ou apps de terceiros.

O Utilizador é responsável pela guarda, confidencialidade e correta utilização das suas credenciais de acesso, não devendo divulgá-los a terceiros ou navegar em condições que permitam a sua descodificação e cópia por terceiros.

Se o Utilizador perder a sua *password*, pode recorrer ao botão “Recuperar password”, e nesse caso receberá um email no endereço de email indicado aquando do registo com um *link* para redefinir uma nova *password*.

3. Utilização das Plataformas Mob2is

As Plataformas Mob2is estão disponíveis ao público e podem ser descarregadas através da *App Store* e no *Google Play*. A utilização da *App Store* e do *Google Play* são sujeitos a Termos e Condições e Políticas de Privacidade próprios, aos quais a Mob2is é alheia, pelo que o Utilizador deverá ler os mesmos antes de proceder a qualquer *download*.

A utilização das Plataformas Mob2is depende do uso de um dispositivo compatível (*smartphone* com sistema operativo Android ou iOS) e de acesso à internet. A utilização das Plataformas Mob2is pressupõe que o Utilizador efetuou o *download* das aplicações móveis para o seu equipamento terminal.

Algumas das funcionalidades das Plataformas Mob2is dependem da recolha e tratamento de dados de geolocalização. Para utilizar estes serviços, o Utilizador deverá ativar o acesso à sua geolocalização (que está por defeito desativada na sua aplicação móvel), através das definições do seu dispositivo móvel.

O Utilizador compromete-se a utilizar as Plataformas Mob2is de forma diligente e em conformidade com a lei, os presentes Termos e Condições e quaisquer direitos de terceiros. É expressamente proibida qualquer utilização abusiva, fraudulenta, ilícita ou suscetível de comprometer a segurança, integridade, continuidade ou qualidade das Plataformas Mob2is, bem como qualquer utilização para fins comerciais ou remunerados não autorizados.

O Utilizador é inteiramente responsável pela confidencialidade e utilização das respetivas credenciais bem como por quaisquer ações efetuadas através da sua conta, diretamente ou por terceiros por si autorizados.

A Mob2is reserva-se o direito de, discricionariamente e a qualquer momento, suspender ou cancelar a conta ou os acessos às Plataformas Mob2is sempre que se verifique qualquer violação da lei aplicável ou dos presentes Termos e Condições.

4. Percursos e Informações

As Plataformas Mob2is não constituem, em caso algum, um serviço de transporte, assistência, acompanhamento físico ou de garantia de acessibilidade integral, funcionando exclusivamente como uma ferramenta tecnológica de apoio à mobilidade.

A. Disponibilizados pela Plataforma

Cabe à Mob2is gerir o design, layout e disposição dos conteúdos e informações apresentadas nas Plataformas Mob2is. A Mob2is reserva-se o direito de atualizar, modificar ou suprimir a qualquer momento, e sem aviso prévio, a informação, funcionalidades e/ou os serviços disponibilizados nas Plataformas Mob2is, bem como modificar a sua apresentação e configuração.

Todos os percursos apresentados são meras recomendações, cabendo ao Utilizador, em qualquer circunstância, a seleção do percurso mais adequado. As informações disponibilizadas nas Plataformas Mob2is, incluindo, mas não se limitando a, mapas, trajetos, rotas, tempos estimados, indicações de navegação e demais conteúdos associados à mobilidade, têm natureza meramente informativa e indicativa, baseando-se em dados técnicos, contributos de terceiros e nos perfis de mobilidade definidos pelos Utilizadores.

Os percursos recomendados não substituem a avaliação individual do Utilizador, cabendo-lhe sempre a decisão final quanto ao percurso a seguir considerando, nomeadamente, as condições reais do local, a sinalização existente e demais circunstâncias relevantes.

A Mob2is envida esforços razoáveis para assegurar que a informação disponibilizada é, tanto quanto possível, verdadeira, exata e atualizada. Todavia, não garante a inexistência de erros, omissões, inexatidões, atrasos ou desatualizações, resultantes de motivos alheios ao seu controlo, designadamente por fatores externos, limitações técnicas, dependência de fontes de dados de terceiros ou alterações supervenientes das condições reais dos percursos.

Sempre que o Utilizador detete qualquer desconformidade, erro ou anomalia na informação apresentada ou no funcionamento das Plataformas Mob2is, deverá comunicá-la à Mob2is, através dos meios de contacto disponibilizados, para que a mesma possa ser analisada e corrigida.

O Utilizador reconhece que, nomeadamente no que diz respeito à Plataforma Indoor, determinadas informações são inseridas e atualizadas através da funcionalidade de *backoffice* pelos Utilizadores registados, não assumindo a Mob2is qualquer responsabilidade pelos conteúdos, exatidão, atualização ou legalidade da informação assim inserida.

B. Gerados pelos Utilizadores

As Plataformas Mob2is permitem ao Utilizador introduzir, reportar ou validar informações, designadamente relativas a obstáculos, condições de acessibilidade, alterações temporárias ou experiências de percurso.

Sempre que o Utilizador submeta conteúdos ou informações através das Plataformas Mob2is, poderá ser apresentado um aviso (“pop-up”) para confirmação da ocorrência pelos outros Utilizadores, sem que tal constitua qualquer validação ou garantia por parte da Mob2is.

O Utilizador é o único e exclusivo responsável pelos conteúdos que introduza, garantindo que os mesmos são lícitos, verdadeiros, adequados e não violam direitos de terceiros, não assumindo a Mob2is qualquer responsabilidade pela exatidão, atualização, legalidade ou fiabilidade dessas informações.

5. Propriedade Intelectual

As Plataformas Mob2is, bem como toda a sua estrutura, disposição, seleção, organização e apresentação, manuais de utilização, fotografias, desenhos, imagens, clips de vídeos, áudios ou textos de marketing, bem como marcas, logótipos, nomes de domínio, e quaisquer outros elementos que possam ser abrangidos por direitos de propriedade intelectual ou industrial (“Material”) são propriedade da Mob2is ou de terceiros e estão protegidos contra a utilização, a cópia ou a divulgação não autorizada pelas leis nacionais e tratados internacionais relativos aos Direitos de Propriedade Intelectual.

Nenhuma das disposições destes Termos e Condições e/ou dos conteúdos constantes nas Plataformas Mob2is ou no *website* <mob2is.pt> poderá ser interpretada como implicitamente conferindo, aceitando ou por qualquer meio concedendo uma licença de direito de utilização de qualquer Material por qualquer meio, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Mob2is ou do terceiro proprietário do Material ou dos Direitos de Propriedade Intelectual aí disponibilizados.

A utilização, cópia, reprodução, alteração, republicação, atualização, descarregamento, envio por e-mail, transmissão, distribuição ou duplicação, ou qualquer outro ato abusivo do Material não especificamente identificado, mas de idêntica natureza, são proibidos. Na sua qualidade de Utilizador, este compromete-se a não utilizar o material para fins ilegais e a não violar os direitos da Mob2is e/ou de terceiros.

Exceto quando expressamente autorizado pela Mob2is, é proibido ao Utilizador realizar engenharia inversa (*reverse engineering*), montagem inversa (*reverse assemble*) ou tentar descobrir qualquer código fonte, bem como vender, atribuir, sublicenciar, ou de outra forma

transferir ou copiar qualquer direito nas Plataformas Mob2is, bem assim como para aceder ao controlo das mesmas.

6. Tratamento de Dados Pessoais

O tratamento de dados pessoais será efetuado de acordo com os termos definidos na Política de Privacidade e na Política de Cookies.

7. Segurança e Funcionamento

A Mob2is adota as medidas técnicas e organizativas adequadas para salvaguardar a segurança dos serviços por si prestados através das Plataformas Mob2is, assegurar a integridade dos dados de tráfego eletrónico relacionados com as formas de utilização ou conhecimento não autorizadas, bem como a evitar riscos de disseminação, destruição ou perda de dados e informação confidencial ou não confidencial dos seus Utilizadores, constantes das Plataformas Mob2is ou relacionados com o acesso – não autorizado ou em incumprimento das disposições legais aplicáveis – aos referidos dados e informação.

A Mob2is envida os esforços razoáveis, mas não garante que as Plataformas Mob2is estão disponíveis e em funcionamento de forma ininterrupta ou que sejam, a todo o tempo, exatas, fiáveis e isentas de erros ou falhas. Por exemplo, o funcionamento das Plataformas Mob2is pode ser afetado negativamente por situações fora do controlo da Mob2is, como falhas nos métodos de transmissão e telecomunicações entre a Mob2is e o Utilizador, ou tentativas não autorizadas de acesso ou de alteração de conteúdos.

Tentativas não autorizadas de modificação, alteração, destruição ou corrupção da informação constante das Plataformas Mob2is, de análise das condições de segurança, ou da destruição das condições de segurança ou de quebra do sistema de autenticação, de instalação de *software* não autorizado, e/ ou qualquer utilização deste sistema para usos diferentes dos aqui descritos, bem como qualquer outro tipo de atividade criminosa, são expressamente proibidas e serão denunciadas junto das autoridades competentes para a aplicação das sanções legalmente previstas. A Mob2is pode, com o objetivo de identificar estas tentativas, monitorizar o tráfego nas Plataformas Mob2is.

Adicionalmente, a Mob2is pode, a qualquer momento, suspender ou bloquear o acesso às Plataformas Mob2is ou a alguma das suas funcionalidades, para a totalidade ou parte dos Utilizadores, quando:

- Seja necessário em face de aspetos comerciais, legais, estratégicos ou técnicos;
- Seja necessário para garantir a segurança dos canais de comunicação, dos equipamentos ou da informação;
- Seja necessário para gestão, manutenção, reparação, alteração ou modernização dos sistemas; ou
- Tenha suspeitas de utilização em incumprimento destes Termos e Condições.

Para garantir a segurança das Plataformas Mob2is e do acesso às mesmas, a Mob2is pode ainda, a todo o tempo, fazer cessar, definitiva ou temporariamente, parcial ou totalmente, as Plataformas Mob2is ou qualquer uma das suas funcionalidades, sem aviso prévio.

A Mob2is poderá ainda encerrar as contas de Utilizadores que violem os presentes Termos e Condições ou causem perturbações ao funcionamento das Plataformas Mob2is por qualquer meio, incluindo nas situações em que seja verificado que o Utilizador se encontra a utilizar um endereço IP de um servidor *proxy* ou uma *Virtual Private Network (VPN)* ou outro método semelhante, seja com o objetivo de esconder a utilização de contas múltiplas ou para ser identificado como estando num país distinto daquele em que efetivamente se encontra.

8. Limitação de Responsabilidade

Exceto se o contrário resultar expressamente dos presentes Termos e Condições, as Plataformas Mob2is, o seu conteúdo e as suas funcionalidades apresentam-se “tal e qual” e “tal como disponíveis”, nos termos permitidos pela lei aplicável, sem nenhum tipo de garantia, expressa ou presumida, incluindo, sem limitação, garantias de comerciabilidade, idoneidade a determinados fins particulares, satisfação dos requisitos e/ou expectativas do Utilizador, não-infração ou garantia de serviços ininterruptos, todas as quais são expressamente recusadas.

O Utilizador reconhece que qualquer acesso ou utilização que faça das Plataformas Mob2is é por sua conta e risco, sendo o único responsável por qualquer dano ou prejuízo que daí resulte. Dentro dos limites resultantes do disposto na lei aplicável, em caso algum a Mob2is será responsável por perdas de lucros diretas ou indiretas, ou danos patrimoniais ou não

patrimoniais, lícitos ou ilícitos, emergentes ou lucros cessantes, do Utilizador e/ou de terceiros, incluindo, a título meramente exemplificativo, danos pela perda ou alteração de dados pessoais ou não pessoais, danos por violações de direitos de propriedade intelectual, ou danos causados ao sistema e/ou equipamento informático do Utilizador, que resultem da sua utilização dos serviços, funcionalidades, conteúdos ou informações disponibilizados, por qualquer forma, através das Plataformas Mob2is.

Considera-se que quaisquer conteúdos que venham a ser descarregados ou por outro meio obtidos, resultam de decisão livre do Utilizador e são efetuados por sua conta e risco. Qualquer dano (caso exista) nos equipamentos ou perda de dados resultantes de operações de descarregamento efetuada pelo Utilizador, serão da exclusiva responsabilidade do Utilizador e não poderão ser imputados à Mob2is, dentro dos limites da lei aplicável.

A Mob2is não assume qualquer responsabilidade por danos (caso existam) resultantes da impossibilidade de acesso aos serviços disponibilizados causados por vírus, ficheiros danificados, erros, omissões, interrupções do serviço, cancelamento de conteúdos, questões relacionadas com o acesso à rede (incluindo dificuldade de acesso à internet), prestadores de serviços ou com a ligação telefónica e/ou telemática, acessos não autorizados, alterações de dados ou relacionados com a inexistência e/ou deficiente funcionamento de dispositivos eletrónicos do Utilizador ou pela falta de operabilidade entre as Plataformas Mob2is e determinados dispositivos móveis e/ou *softwares* operativos.

Para além do acima referido, a Mob2is não será responsável, sob qualquer forma, designadamente, mas sem limitar, pelos danos ou perdas de qualquer natureza que possam resultar de:

- Qualquer imprecisão, inexatidão ou omissão relativa à informação constante das Plataformas Mob2is;
- Erros, falhas ou instalação de vírus ou outros elementos nocivos nos dispositivos e/ou *software* usados pelo Utilizador por força do acesso ou uso das Plataformas Mob2is e respetivas funcionalidades;
- Acesso ou impossibilidade de aceder às Plataformas Mob2is e respetivas funcionalidades, por exemplo, devido à incompatibilidade dos mesmos com determinados dispositivos ou *software*;

- Uso ou impossibilidade de usar as Plataformas Mob2is e respectivas funcionalidades, incluindo, em particular, atrasos, interrupções, erros, interferência e suspensão de comunicações, omissões, cavalos de Troia, vírus, *bugs*, e danos e/ou avarias;
- Suspensão ou cancelamento do seu acesso às Plataformas Mob2is por incumprimento dos presentes Termos e Condições;
- Atrasos ou bloqueios de acesso ou de uso causados por deficiências ou sobrecargas da internet ou outros sistemas eletrónicos;
- Suspensão, avaria ou uso não autorizado dos servidores nos quais as Plataformas Mob2is estejam alojadas;
- Atrasos, interrupções, funcionamento incorreto ou avaria dos sistemas e redes terceiras que conectam com as Plataformas Mob2is; e
- Ações ilegítimas de terceiros, nomeadamente tentativas não autorizadas de acesso ou de alteração das Plataformas Mob2is.

A Mob2is mais informa que a disponibilização de ligações para *websites* de terceiros ou para conteúdos disponibilizados por terceiros (“outros websites”) são incluídas apenas para fins exclusivamente informativos e para conveniência do Utilizador. A Mob2is não controla os outros *websites* e, por isso, não se responsabiliza pelos mesmos ou pelos conteúdos ou produtos que estes possam conter (incluindo sem limitar, a referência a redes sociais) e não se responsabiliza por quaisquer danos ou prejuízos que possam resultar da utilização desses *websites* pelo Utilizador, bem como do tratamento de dados pessoais durante as operações de navegação na internet. O acesso a qualquer outro *website*, mediante uma ligação existente nas Plataformas Mob2is e/ou no nosso *website*, será efetuado por exclusiva responsabilidade e risco do Utilizador.

A Mob2is não é responsável por qualquer incumprimento dos presentes Termos e Condições pela própria Mob2is, causado ou relacionado com acontecimentos fora do seu controlo razoável (força maior). Caso se verifique um acontecimento desta natureza, as obrigações da Mob2is emergentes dos presentes Termos e Condições ficam suspensas enquanto o acontecimento se mantiver.

9. Lei Aplicável

Os presentes Termos e Condições regem-se pelo direito português e serão interpretados de acordo com a lei portuguesa, em conformidade com os contratos celebrados e executados neste país. Na falta de acordo amigável entre as partes, os respetivos conflitos e disputas de qualquer natureza relativos à formação, execução ou interpretação do presente contrato, serão resolvidos definitivamente pelo tribunal judicial da comarca de Viana do Castelo, com expressa renúncia a qualquer outro.

10. Disposições finais

Estes Termos e Condições constituem o acordo completo entre o Utilizador e a Mob2is no que respeita às questões aqui reguladas, e são suplementados, em tudo o que nos mesmos não se encontre previsto, pela Política de Privacidade e pela Política de Cookies das Plataformas Mob2is. Todas as questões que aqui não estejam previstas ou reguladas serão decididas de forma livre e exclusiva pela Mob2is.

A Mob2is poderá, a qualquer momento e sem necessidade de aviso prévio, alterar ou atualizar, no todo ou em parte, os presentes Termos e Condições, bem como a Política de Privacidade e a Política de Cookies. Quaisquer alterações ou atualizações dos presentes Termos e Condições, da Política de Privacidade e da Política de Cookies, entrarão em vigor logo que publicados na respetiva secção das Plataformas Mob2is. Os Utilizadores são aconselhados a consultar regularmente as secções dos Termos e Condições, da Política de Privacidade e da Política de Cookies para verificarem as versões mais atualizadas.

Caso alguma das disposições dos presentes Termos e Condições venha a ser declarada nula, ilegal, inválida ou inaplicável por qualquer razão, tal nulidade, ilegalidade, invalidez ou inaplicabilidade não afetará a validade das restantes cláusulas destes Termos e Condições, as quais permanecerão em pleno vigor e efeito e continuarão a ser aplicáveis.

Para qualquer questão relacionada com os Termos e Condições ou com a utilização das Plataformas Mob2is, poderá contactar-nos através do endereço de e-mail: info@mob2is.pt

Data da última alteração: 24 de fevereiro de 2026